

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
PT MITRA TEKNO MADANI
DENGAN
PT MAHA DATA SOLUSI
MENGENAI
PENGADAAN SERVER DAN FIREWALL DALAM UPAYA MENDUKUNG PROSES
PENGEMBANGAN BISNIS DAN OPERASIONAL**

**Nomor MTM : 009/PKS/MTM/II/25
Nomor MDS: 0092/MDS/KPBJ/I/2025**

Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada hari ini Kamis, tanggal sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-01-2025), oleh dan antara:

- I. PT MITRA TEKNO MADANI**, berkedudukan di Jakarta Menara PNM, Lantai 11, Kuningan Center Jl. Kuningan Mulia Karet Kuningan-Setiabudi Jakarta 12940, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Tekno Madani ("PT Mitra Tekno Madani") No. 02, tertanggal 04 April 2012 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 06 tertanggal 13 Desember 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan HADIJAH, SH., Mkn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ASRI JONI HUTASUHUT** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT MITRA TEKNO MADANI**, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", untuk selanjutnya disebut "**MTM**".
- II. PT MAHA DATA SOLUSI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Wijaya 1 No.64, Graha Paramita Lantai 2, Kelurahan Petogogan, kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12170 yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 02 Tahun 2014 pada tanggal 02 Oktober Tahun 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan **Audra Melanie Nicole Manembu SH., MH, MKn** Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan **Nomor AHU-0044721.AH.01.01.Tahun 2017** pada tanggal 10 Oktober 2017 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No 09 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan **Audra Melanie Nicole Manembu SH., MH, MKn** Notaris di Kota Tangerang dimana akta tersebut n telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya **Nomor AHU-0017279.AH.01.02.Tahun 2024 pada tanggal 18 Maret 2024** dalam melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini diwakili oleh **DENNY HERYANCE**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**", untuk selanjutnya disebut "**MDS**".

MTM dan **MDS** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**". **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **MTM** adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi (IT System);
- Bahwa **MDS** adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi (IT System);
- Bahwa **MTM** telah ditunjuk **Permodalan Nasional Madani Venture Capital** sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pengadaan server dan firewall dalam upaya mendukung proses pengembangan bisnis dan operasional **MTM** selanjutnya disebut "**KLIEN**";
- Bahwa **MDS** telah mengirimkan surat nomor MDS/Q/12/2024/2056 tanggal 17 Desember perihal surat penawaran Harga selanjutnya disebut "**SPH**";

- e. Bahwa **MTM** dan **MDS** telah melakukan negosiasi harga sesuai dengan berita acara negosiasi harga atas penawaran pengadaan server dan firewall dalam upaya mendukung proses pengembangan bisnis dan operasional **MTM** tanggal 12 Desember 2024;
- f. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin c, **MTM** dengan ini menunjuk **MDS** untuk menyediakan server dan firewall dalam upaya mendukung proses pengembangan bisnis dan operasional **MTM** sebagaimana dimaksud;
- g. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan **MTM** tersebut, **MTM** menunjuk **MDS** untuk melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Server dan Firewall Dalam Upaya mendukung proses pengembangan bisnis dan operasional** sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-033/MTM/XII/24 tanggal 30 Desember 2024 perihal surat perintah kerja pengadaan server dan firewall dalam upaya mendukung proses pengembangan bisnis dan operasional **PT MTM** dan **MDS** telah menerima penunjukan tersebut;
- h. **MDS** menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan server dan firewall dalam upaya mendukung proses pengembangan bisnis dan operasional dimaksud bagi kepentingan **MTM** dan **KLIEN**

PARA PIHAK selanjutnya telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam "**Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)**" (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Sehubungan Pengadaan **Server dan Firewall** dalam upaya mendukung proses pengembangan bisnis dan operasional dengan ini **MTM** memberikan pekerjaan kepada **MDS** dan **MDS** menerima pekerjaan tersebut dengan lingkup pekerjaan meliputi *site survey* dan *assessment*, *design review*, *delivery* dan *unit test*, *test readiness review* (TRR), *physical acceptance test* (PAT), implementasi, integrasi dengan infrastruktur *existing*, *post integration test*, *user acceptance test*, dokumentasi seluruh kegiatan proyek, serta *maintenance* instalasi dan integrasi, training dan *sharing knowledge*, manajemen proyek, SLA, warranty, dan maintenance, dengan detail sebagai berikut:

Deskripsi Item		Qty
a. Server	PowerEdge R760XS - DB server spec each unit:	3
	PowerEdge R760xs	1
	2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), PERC12	1
	Intel Xeon Gold 6442Y 2.6G, 24C/48T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (22SW) DDRS-4800	1
	Intel Xeon Gold 6442Y 2.6G, 24C/48T, 16GT/s,60M Cache, Turbo, HT (225W) DDRS-4800	1
	64G8 RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	8
	RAID 1	1
	PERC HG65i Controller, Front	1
	Front PERC Mechanical Parts, rearload	1
	480GB SSD SATA Read intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1DWPD	2
	Power Saving BIOS Settings	1
	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	1
	Standard Fan x5	1

Deskripsi Item		Qty
	Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF	1
	Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A (Indonesia, Laos, Vietnam)	2
	Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC, countries except ANZ)	2
	Power Edge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM	1
	Adapter, OCP NIC 3.0	1
	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP 28 Adapter, PCIe Low Profile, V2	1
	Emulex LPe35002 Dual Port FC32 Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	1
	Power Edge 2U Standard Bezel	1
	BOSS Blank	1
	No Operating System	1
	iDRAC9, Datacenter 16G	1
	Open Manage Enterprise Advanced Plus	1
	Prosupport 36 Month(s)	1
b. Switch	Switch 10G 3yr S5732-H24UM4Y2CZ-V2 (C13_Europe) (C13_Europe)	2
	Switch 10G 3yr S5732-H24UM4Y2CZ-V2(C13_Europe) (C13_Europe)-Technical Support Service	2
c. Storage	Unity 380 Hybrid OPE - STORAGE	1
	Unity XT 380 OPE 25x2.5 Customer Supplied Rack (High Line Power 200V-240V)	1
	04 SYSPACK 4X3.2TB FLASH SSD 25X2.5	1
	04 3.2TB SAS FLASH 25X2.5 SSD	3
	Unity 2X4 PORT IO 10G BaseT	1
	Unity 2X4 port IO 32GB FC	1
	Unity CNA 4x1 G BaseT SFPs	1
	Pair of C13/C14 cables (Highline Power) or C19/C20 cables (480/680 Lowline Power) induded with DPE	1
	Unity 15x3.5 Hybrid DAE - APJ	1
	Unity XT 3U 15x3.5 DAE Customer Supplied Rack (Pair of SAS Cables induded)	1
	D4 12TB NLSAS 15X3.5 DRIVE	15
	C13 Power Cord Pair CEE7/7 plugs 2Meter	1
	Infrastructure Deployment Selected	1
	ProDeploy	1
	ProSupport 36 Month(s)	1
d. Virtualization	VMwarfl vSphere" Standard 8 (Part Number: VCF-VSP-STD-8-PB3Y)	144
e. Firewall Head Office	Equipment	1
	NCE SFP OG MM	4
	SD-WAN icense-FW	1
	iMaster NCE-campus HW	1
	Firewall HO 3yrs USG6655F (CI 3_Europe)	1
	SFP 10G baseT	4
	Technical Support Service	

Deskripsi Item		Qty
	iMaster NCE-campus HW-Technical Support Service	1
	Firewall HO 3yrs USG6655F (C13_Europe) - Technical Support Service	1
	Other Services	
	Key Event Assurance Service	1
f. Firewall Branch	Equipment	1
	Firewall Branch 3yrs USG6510F-D (C7_Europe)	15
	Technical Support Service	1
	Firewall Branch 3yrs USG6510F-D (C7_Europe)-Technical Support Service	15
g. Installation & implementation	Installation & Configuration LAN & WAN convergence - MTM	1
	SoW (Scope of Work)	
	1. Analize existing configuration & topology	
	2. Planning IP Datacomm Network Design HLD & LLD	
	3. Design Review Meeting, Join KOM	
	4. license activation	
	5. Power on, Commisioning & Testing	
	6. Documentation (BAST & UAT)	
	Local Support	
	1. Cabling Service and Material	
	2. HO Server+Storage Physical Installation, Manpower	
	3. HO Firewall Physical Installation, Manpower	
	4. HO Vmware Installation, Manpower	
	5. Branch Firewall Physical installation, Manpower	
	6. Installation or configuration (out of scope) for 5 Mandays	
	7. Migration (out of scope) for 5 mandays	
	8. Maintenance Service, PM 4 ticket (once every 4 month) CM 12 ticket	
	9. Training 6 participant	
	Device List	
	1. NCE-campus (SDWAN Controller) - TalShan 200	
	2. S5732-H24UM4Y2CZ-V2	
	3. USG6510F-D-AC	1
	4. USG6655F-AC	2
	Task List	15
	Access Switch - S5731-H24P4XC	1
	Task List: Supervise to create VLAN, Interface VLAN, assign VLAN, link-type, ACL, LACP, stacking (If needed)	
	WAC - AC6508	
	Task List: Supervise to provisioning AP, SSID configuartion, security authentication, connect to NCE if needed	
	AP - AirEngine6776-56TP	
	Task List: Supervise to register SM / mac to WLC	
g. Warranty	Include	
h. maintannace & support	Include	

2. Dalam hal berdasarkan penilaian **PARA PIHAK** terdapat item pengadaan barang/jasa lain yang belum tercantum dalam ayat 1 pasal ini namun masih memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan maka atas hal tersebut akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui mekanisme sebagaimana akan diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
3. Untuk design dan spesifikasi detail pekerjaan dapat merujuk pada Proposal teknis dan/atau SPH dari MDS dan SPK dari MTM.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka Waktu **PERJANJIAN** ini adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pengiriman barang selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu terhitung sejak tanggal 31-12-2024 sampai dengan tanggal 13-02-2025.
 - b. Jangka waktu *warranty support hardware* selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berita acara *go live* ditandatangani **PARA PIHAK**.
 - c. Jangka waktu lisensi - selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berita acara *go live* ditandatangani **PARA PIHAK**.
 - d. Jangka waktu retensi selama 3 (tiga) bulan sejak berita acara *go live* ditandatangani
 - e. Jangka waktu maintenance selama 1 (satu) tahun sejak masa retensi selesai.
2. Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri **PERJANJIAN** ini sebelum berakhirnya jangka waktu **PERJANJIAN** atau memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tersebut pada pasal ini di atas, maka **PIHAK** yang menghendaki keputusan atau perpanjangan jangka waktu tersebut harus memberitahukan maksud atau alasan keputusan atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN** yang dikehendaki atau sebelum berakhirnya jangka waktu **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini dalam hal perpanjangan waktu **PERJANJIAN**.
3. **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran **PERJANJIAN** sebelum berakhirnya jangka waktu atau permintaan perpanjangan waktu **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini diatas harus menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud. Dalam hal hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat ini telah terlewati namun tidak mendapatkan tanggapan, maka permintaan dianggap disetujui.
4. Dalam hal **PERJANJIAN** ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atau disepakati **PARA PIHAK** untuk tidak dilakukan perpanjangan setelah jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

Pasal 3 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total biaya atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini adalah sebesar **Rp4,780,000,000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian terlampir sebagai berikut:

No	Deskripsi	QTY	Harga Unit	Harga Total	Persentase TKDN Penawaran
1	Server	3	Rp298,234,638	Rp894,703,914	0%
2	Switsh	2	Rp118,271,374	Rp236,542,748	0%
3	Storage	1	Rp1,358,511,338	Rp1,358,511,338	0%
4	Virtualization	144	Rp3,443,610	Rp495,879,840	0%
5	Firewall HO	1	Rp798,773,740	Rp828,889,330	0%
6	Firewall Branch	1	Rp163,330,841	Rp163,330,841	0%
7	Installation & Implementation (Include Warranty, Maintenance & Support 3 Years)	1	Rp802,141,989	Rp802,141,989	100%
Total				Rp4,780,000,000	26,80%

Sehubungan rincian pekerjaan pengadaan sebagaimana tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan presentase sebagai berikut:

Deskripsi	Persentase TKDN Penawaran
Server, Switch, Storage, Virtualization, Firewall, Instalasi, Implementasi dan Maintenance Support	26,80%
Total	26,80%

2. Pembayaran akan dilakukan oleh **MTM** kepada **MDS** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I: 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak selain warranty support dan maintenance atau sebesar **Rp 956.000.000,-** yang dibayarkan setelah ditandatanganinya PKS ini dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (Invoice, Kwitansi bermeterai cukup e-faktur, Jaminan Pelaksanaan Asli, copy PKS) dengan baik dan lengkap oleh **PT MDS**;
 - b. Tahap II: 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak selain warranty support dan maintenance atau sebesar **Rp 1.912.000.000,-** yang dibayarkan setelah barang diterima dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (Invoice, Kwitansi bermeterai cukup, faktur pajak, copy PKS, Berita Acara Penerimaan Barang) dengan baik dan lengkap oleh **PT MDS**;
 - c. Tahap III: 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak selain warranty support dan maintenance atau sebesar **Rp 1.673.000.000,-** yang dibayarkan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah go live dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (Invoice, Kwitansi bermeterai cukup, faktur pajak, copy PKS, Berita Acara Go Live) dengan baik dan lengkap oleh **PT MDS**;
 - d. Tahap IV: 5% (lima persen) atau sebesar **Rp 239.000.000,-** dari total biaya pekerjaan setelah masa retensi 3 (tiga) bulan dan diterimanya dokumen pembayaran (invoice/kuitansi bermeterai, faktur pajak, copy SPK, copy PKS, dan BAST selesai retensi) oleh **PT MDS**;
3. Harga sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.
4. Pembayaran oleh **MTM** kepada **PARA PIHAK** dilakukan secara transfer ke rekening **PARA PIHAK** dengan detail sebagai berikut:

Bank : BANK BNI
No. Rekening : 353 535 3231
Atas Nama : PT Maha Data Solusi

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. MTM berhak:

- a. Melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan PEKERJAAN yang dilakukan **MDS** sesuai dengan tahapan dalam **PERJANJIAN** ini termasuk namun tidak terbatas pada melakukan Evaluasi terhadap Pemenuhan atas TKDN Penawaran guna memastikan kesesuaian atas TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan yang telah ditentukan.
- b. Mengenakan denda finansial yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, dalam hal pelaksanaan PEKERJAAN yang dilakukan oleh **MDS** terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
- c. Memberikan Surat-surat Pemberitahuan/Teguran/Peringatan kepada **MDS** apabila dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **MDS** terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan
- d. Menangguhkan pelaksanaan tahapan pembayaran dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **MDS** belum memenuhi ketentuan yang berlaku pada **MTM**.
- e. **MTM dan Klien** berhak mendapatkan pelatihan dari **MDS**, mengenai *server, storage* dan *firewall* minimal 6 (enam) peserta yang dilaksanakan pada dan/atau setelah *go live*.
- f. Melakukan pemotongan pada pembayaran sebagai pengurang kewajiban pembayaran denda finansial dalam hal **MDS** tidak melakukan pembayaran atas denda finansial yang dikenakan sehubungan ketidaksesuaian TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.

2. MTM berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan seluruh pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
- b. Memastikan pembayaran yang dilakukan terkirim kepada **MDS** sesuai dengan nilai dan tujuan rekening **MDS** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.
- c. Menunjuk PIC yang akan berfungsi sebagai *counterpart* selama proses pengadaan yang dilakukan oleh **MDS**.

3. MDS berhak untuk:

- a. Mengajukan Tagihan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini.
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada **MTM** sehubungan tagihan pembayaran yang telah diajukan.
- c. Mendapatkan informasi PIC yang ditunjuk oleh **MDS** selama proses pengadaan berlangsung.

4. MDS berkewajiban untuk:

- a. Menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini secara penuh, akan tetapi apabila secara terpaksa **MDS** mensub-kontrakkan kepada **PIHAK KETIGA**, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **MTM**.
- b. Mempertanggungjawabkan atas segala tuntutan, kerugian dan/atau kesalahan yang terjadi akibat pelaksanaan **PERJANJIAN** ini pada **MTM** yang disebabkan

- oleh **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- c. Menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana diatur pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) **PERJANJIAN** ini.
 - d. Melakukan pemenuhan atas Presentase TKDN Penawaran.
 - g. **MDS** berkewajiban memberikan pelatihan kepada **MTM**, mengenai server, storage dan firewall minimal 6 (enam) peserta yang dilaksanakan pada dan/atau setelah *go live*.
 - h. Akan selalu menjaga nama baik **MTM**
 - i. Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini.

Pasal 5 EVALUASI

1. **MTM** akan melakukan evaluasi atas setiap tahapan pelaksanaan PEKERJAAN yang dilakukan **MDS** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.
2. Pada Tahap Pembayaran **MTM** melakukan evaluasi terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas dan kualitas barang yang dikerjakan oleh **MDS**. Adapun pada Pembayaran selain melakukan evaluasi terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas dan kualitas barang maka **MTM** juga akan melakukan evaluasi TKDN Pelaksanaan.
3. Evaluasi TKDN Pelaksanaan dilakukan guna memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN Penawaran oleh **MDS** guna pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan maka **MTM** akan mengenakan denda finansial atas kekurangan Prosentase Pemenuhan TKDN Penawaran.

Pasal 6 DENDA DAN SANKSI

1. **MTM** mengenakan denda kepada **MDS** dalam hal timbul kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Terjadi keterlambatan serah terima Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure*.
 - b. **MDS** tidak membuka informasi dan/atau karyawan yang ditunjuk oleh **MTM** menjadi terhalang untuk mengakses dan/atau mengoperasikan perangkat yang disediakan oleh **MDS**.
2. Bilamana keterlambatan disebabkan oleh ketidaksediaan waktu **MTM**, maka **MDS** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Pengenaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatan atau kendala yang dihadapi Karyawan MTM dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total biaya yang dibayarkan. Denda sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan termin pembayaran.
4. Jika peringatan tertulis dari **MTM** atas segala kelalaian **MDS** dalam menaati segala peraturan dan syarat yang tercantum dalam **PERJANJIAN** telah 2 (dua) kali diberikan, dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja namun tidak ditanggapi oleh **MDS**, maka **MTM** berhak mencabut pelaksanaan/membatalkan **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **MDS** dikenai sanksi/tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan dan/atau tidak berhak atas pembayaran jasa tahap selanjutnya serta dimasukkan ke dalam daftar hitam **MTM**.
5. Apabila terjadi keputusan **PERJANJIAN** ini, maka **MTM** dapat menunjuk **PIHAK**

lain guna menggantikan pekerjaan **MDS** dan **MTM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud.

6. Selain pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **MTM** mengenakan sanksi finansial atas kondisi tidak terpenuhinya TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi pembayaran.
7. Pengenaan sanksi finansial atas tidak terpenuhinya TKDN Penawaran mengacu **kepada** perhitungan sebagai berikut:

$$(\% \text{ TKDN Penawaran} - \% \text{ TKDN Pelaksanaan}) \times \text{Total Biaya atau maksimal sebesar } 15\% \text{ (lima belas persen) dari Total Biaya.}$$
8. **MTM** akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada **MDS** dalam hal terdapat kekurangan pemenuhan atas TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi TKDN Pelaksanaan yang dilakukan **MTM**. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekaligus juga berfungsi sebagai pengenaan sanksi finansial, pemberitahuan penangguhan pembayaran dan memuat batas waktu pembayaran sanksi finansial.
9. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan termuat dalam Surat Pemberitahuan **sebagaimana** dimaksud ayat 8 (delapan) Pasal ini **MDS** tidak melakukan Pembayaran sanksi finansial yang dikenakan, maka **MTM** akan menyampaikan surat teguran guna mengingatkan **MDS** agar melakukan pemenuhan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat ini sekaligus juga akan memuat konsekuensi yang dapat timbul dalam hal **MDS** hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tidak melakukan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan.
10. **Pengenaan** sanksi lain yang berupa **MDS** dimasukkan kedalam daftar hitam **MTM**.

Pasal 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, kilat, halilintar, banjir bandang, wabah penyakit menular yang mengakibatkan timbulnya kebijakan Pemerintah untuk penghentian aktivitas bisnis atau ekonomi, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk

memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.

4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 3 (tiga) pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
5. Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, tidak memberikan tanggapan kepada **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.
6. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat 6 (enam) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan ini **PERJANJIAN** secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi ataupun kepada **PIHAK** lainnya dan pemutusan **PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul setelahnya, termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran sebelum tanggal pemutusan perjanjian.
8. Dalam hal kondisi *Force Majeure* terjadi pada **PARA PIHAK** dalam waktu dan kondisi yang bersamaan sehingga berakibat **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berembuk dan membahas kembali kelanjutan **PERJANJIAN** ini. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk tidak melanjutkan kerjasama, maka **PERJANJIAN** ini menjadi berakhir dengan sendirinya. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk melanjutkan kerjasama ini, maka kerjasama ini tetap mengikat hingga berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 2 **PERJANJIAN** ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya **PERJANJIAN** ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **MTM** dan/atau **PIHAK** yang ditunjuk oleh **MTM** kepada **MDS** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh **MDS** sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **MDS**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **MDS** atau kepentingan **PIHAK** tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **MTM** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

3. Apabila **MDS** dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini, maka **MDS** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **MTM** dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **MTM** sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Informasi tersebut telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh **MDS** sepanjang informasi tersebut tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan lainnya dimana **MDS** merupakan pihak di dalamnya; dan
 - d. Informasi tersebut telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh **MDS** dari pihak lain diluar **PERJANJIAN** ini dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **MDS** dan pihak lain tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerapan Pasal 9 (sembilan) ini tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini, kecuali diatur lebih lama oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 GRATIFIKASI

1. **MDS** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **MDS** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MDS** akan melaporkan kepada Manajemen **MTM** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **MTM** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MDS** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 (satu) dan/atau ayat 2 (dua) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **PERJANJIAN** ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mengenai **PERJANJIAN** ini dan segala serta pelaksanaannya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.

3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini.

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat dibawah ini:

MTM : **PT MITRA TEKNO MADANI**
Contact Person : Divisi Pengembangan Bisnis
Alamat : Menara PNM Lantai 11
Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan Center Lot 1 (Kav. 1)
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12920
Telephone : 021-22907158
Fax : -
Authorized Email : bisdev@pnmdigi.go.id

MDS : **PT MAHA DATA SOLUSI**
Contact Person : Rani Aisyah
Alamat : Graha Paramitha (Jln Wijaya 1 no 64) Lantai 2
Telephone : 021 - 27936139
Fax : -
Authorized Email : ranie.ash@mdsolusi.com

Pasal 13 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.
3. Segala lampiran dari **PERJANJIAN** ini maupun tambahan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT MITRA TEKNO MADANI


ASRI JONI HUTASUHUT
Direktur Utama

PT MAHA DATA SOLUSI


DENNY HERYANCE
Direktur Utama